

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

на оказание услуг / выполнение работ по разработке лендинга

Дата формирования счёта: **08.09.2026** . Счёт действителен для оплаты в течение **3** календарных дней. Цена: **4800.0** рублей.

Настоящий документ является публичной офертой в смысле статей 435 и 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Акцептом оферты считается полная и безоговорочная оплата заказа, а также иные действия Заказчика, прямо указанные в настоящей оферте.

Редакция от: **08.09.2026** . Адрес размещения оферты: **<https://contract.timswebs.ru/5296B9FE.html>** .

1. Данные Исполнителя

Исполнитель	Балдин Тимофей Николаевич
Статус	НПД
ИНН	561011612087
Email	timsybalдин@yandex.ru
Телефон / мессенджер	Telegram: @psyhoTim
Сайт	https://contract.timswebs.ru/
Реквизиты для оплаты	format-payment-details

2. Термины

2.1. Исполнитель — лицо, указанное в разделе 1 оферты, оказывающее услуги по разработке лендинга.

2.2. Заказчик — физическое или юридическое лицо, которое оформило заказ и акцептовало оферту.

2.3. Лендинг — одностраничный сайт, разработанный на CMS, конструкторе сайтов или иной платформе, выбранной Исполнителем или согласованной сторонами.

2.4. ТЗ — задание Заказчика, состоящее из данных формы заказа, материалов, переписки сторон и иных согласованных требований.

2.5. Акцепт — полное и безоговорочное принятие оферты Заказчиком путем оплаты заказа.

3. Предмет оферты

3.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика разработать лендинг, а Заказчик обязуется предоставить материалы, принять результат и оплатить услуги.

3.2. В базовую стоимость входит разработка одного лендинга стоимостью **4800.0** рублей.

3.3. Базовый лендинг включает:

- **одну** страницу сайта до **5-7** смысловых блоков;
- адаптацию под мобильные устройства;
- размещение текста, изображений, кнопок и контактных данных Заказчика;
- базовую форму заявки или кнопку связи, если это технически возможно на выбранной платформе;
- публикацию результата в виде ссылки на сайт, демо-страницу или проект на платформе.

3.4. Если иное прямо не согласовано сторонами, в стоимость не входят: домен, хостинг, платные тарифы конструктора, платные плагины, покупка изображений, логотип, фирменный стиль, копирайтинг с нуля, сложная анимация, интеграции с CRM, интернет-эквайринг, SEO-продвижение, настройка рекламы, юридические документы для сайта, техническая поддержка после гарантийного срока.

4. Порядок заключения договора

4.1. Договор считается заключенным с момента акцепта оферты Заказчиком.

4.2. Акцептом настоящей оферты признается только внесение Заказчиком частичной или полной оплаты заказа по счету, указанному в разделе 1 настоящей оферты (реквизиты для оплаты). Иные действия Заказчика, включая проставление отметки о согласии с офертой, заполнение формы заказа или передачу данных, акцептом не являются и не порождают правовых последствий.

4.3. Заказчик подтверждает, что до акцепта прочитал оферту, понял ее условия и принимает их без возражений.

4.4. Исполнитель вправе изменить оферту. Новая редакция действует для заказов, оформленных после ее публикации. Уже оплаченные заказы исполняются по редакции, действовавшей на момент оплаты, если стороны не согласовали иное.

4.5. Факт внесения Заказчиком частичной предоплаты или полной оплаты за услуги, перечисленные в договоре, подтверждает заключение договора.

4.6. Заказчик принимает условия Публичной оферты на разработку лендинга и понимает, что оплата является акцептом оферты.

4.7. Заказчик дает согласие на обработку персональных данных на условиях отдельного согласия и Политики обработки персональных данных.

5. Цена и порядок оплаты

5.1. Стоимость базовой разработки лендинга составляет **4800.0** рублей.

5.2. Оплата производится в размере 100% предоплаты, если стороны письменно не согласовали иной порядок оплаты.

5.3. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной после поступления денежных средств Исполнителю или подтверждения платежа платежной системой.

5.4. Если Исполнитель применяет налог на профессиональный доход, НДС не предъявляется. Чек направляется Заказчику в электронном виде по email, номеру телефона или через платежный сервис.

5.5. Дополнительные работы оплачиваются отдельно по цене, согласованной сторонами в переписке, счете, форме заказа или дополнительном сообщении.

5.6. Стороны могут согласовать иной порядок оплаты, в том числе поэтапную оплату с привязкой к отдельным этапам работ или календарным датам. Такие изменения оформляются отдельным соглашением, которое может быть заключено в электронной форме (переписка по email, мессенджеры) и становится неотъемлемой частью настоящего договора. Обязательство по оплате каждого этапа возникает после подтверждения Заказчиком в переписке завершения соответствующего этапа или наступления согласованной календарной даты, если иное не предусмотрено соглашением.

6. Сроки выполнения

6.1. Срок разработки лендинга составляет **21** календарных дней.

6.2. Срок начинает течь только после одновременного выполнения двух условий: Исполнитель получил оплату и все материалы, необходимые для начала работы.

6.3. Если Заказчик задерживает материалы, ответы, согласования или доступы, срок выполнения продлевается на период такой задержки.

6.4. Срок может быть продлен при изменении ТЗ, добавлении новых задач, технических сбоях сторонних сервисов или иных обстоятельствах, не зависящих от Исполнителя.

7. Материалы и обязанности Заказчика

7.1. Заказчик предоставляет Исполнителю материалы: тексты, изображения, логотип, контакты, ссылки, описание бизнеса, оффер, примеры сайтов, доступы к домену, хостингу, CMS или конструктору, если они нужны.

7.2. Заказчик гарантирует, что имеет права на материалы, переданные Исполнителю, и что их использование не нарушает права третьих лиц и требования закона.

7.3. Заказчик самостоятельно отвечает за достоверность информации о своих товарах, услугах, ценах, гарантиях, акциях и иных сведениях, размещаемых на лендинге.

7.4. Исполнитель не обязан проверять бизнес Заказчика на соответствие специальным требованиям: лицензии, маркировка рекламы, медицинские ограничения, финансовые услуги, образовательные лицензии, персональные данные, потребительские правила и иные отраслевые нормы.

8. Порядок разработки и правки

8.1. Исполнитель выполняет работу на основании ТЗ. Существенные изменения ТЗ после начала работы считаются дополнительной работой.

8.2. В базовую стоимость входит **3** раунд правок в рамках согласованного ТЗ.

8.3. Правками считаются небольшие изменения текста, изображений, порядка блоков, цветов, отступов и иных элементов без изменения общей структуры и логики лендинга.

8.4. Не являются бесплатными правками: новая структура сайта, новые блоки сверх лимита, новый дизайн с нуля, интеграции, сложная анимация,

переписывание текстов, перенос на другую платформу, настройка рекламы, подключение платежей, восстановление доступов, доработки после самостоятельных изменений Заказчика.

8.5. Правки направляются одним сообщением или одним документом в течение срока приемки. Разрозненные правки могут быть объединены Исполнителем в один раунд.

8.6. Работа над лендингом осуществляется поэтапно. Перечень этапов, их содержание и стоимость определяются в соответствии с п. 12.3 настоящей оферты.

8.7. Заказчик обязан утверждать (принимать) результаты каждого этапа в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящей оферты. После утверждения этапа все последующие изменения, требующие возврата к уже утверждённым результатам, считаются дополнительной работой и оплачиваются отдельно по согласованной сторонами цене. Заказчик не вправе требовать бесплатного внесения изменений в утверждённые этапы, а также отказаться от оплаты таких изменений.

9. Сдача и приемка результата

9.1. Результат передается Заказчику путем направления ссылки на лендинг, демо-страницу, опубликованный сайт, архив файлов или доступ к проекту.

9.2. Заказчик обязан в течение **5** календарных дней с момента направления результата принять работу или направить мотивированный список правок в рамках ТЗ.

9.3. Если в течение **5** календарных дней Заказчик не направил мотивированные замечания, работа считается принятой без замечаний.

9.4. Использование Заказчиком лендинга, публикация, передача третьим лицам, размещение рекламы на лендинг или получение заявок через него также считается приемкой результата.

9.5. Результат работ передается Заказчику после завершения разработки. В случае, если сторонами согласована поэтапная оплата, передача

результата осуществляется в порядке, предусмотренном соответствующим соглашением.

9.6. Все уведомления о завершении этапов, готовности результата, а также подтверждения и замечания Заказчика оформляются в переписке сторон (email, мессенджеры) и имеют юридическую силу в соответствии с разделом 15 настоящей оферты.

10. Права на результат

10.1. Исключительные права на созданные Исполнителем элементы лендинга переходят Заказчику после полной оплаты, если иное не указано в оферте или в отдельном соглашении сторон.

10.2. Права на сторонние шаблоны, шрифты, изображения, плагины, CMS, конструкторы и иные внешние материалы принадлежат их правообладателям и передаются только в пределах соответствующих лицензий.

10.3. Исполнитель вправе использовать лендинг, скриншоты и описание проекта в портфолио, кейсах и социальных сетях, если Заказчик письменно не запретил такое использование до публикации кейса.

10.4. До полной оплаты Заказчик не вправе использовать результат в коммерческих целях, передавать его третьим лицам или удалять сведения об Исполнителе из проекта, если они были размещены.

11. Гарантия

11.1. Гарантийный срок на исправление технических ошибок, возникших по вине Исполнителя, составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента приемки результата. Исполнитель обязуется устранить техническую ошибку в течение **5** рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика с точным описанием ошибки.

11.2. Гарантия не распространяется на ошибки, возникшие из-за действий Заказчика, третьих лиц, хостинга, домена, CMS, конструктора, платежных

систем, обновлений сервисов, вирусов, потери доступов или самостоятельных изменений в проекте.

11.3. Исполнитель не гарантирует конкретное количество заявок, продаж, просмотров, конверсию, позиции в поиске или результат рекламных кампаний.

12. Возвраты и отказ от договора

12.1. Заказчик вправе отказаться от договора в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

12.2. При отказе Заказчика до начала работ Исполнитель возвращает полученную оплату, за вычетом фактически понесенных расходов платежных систем, если такие расходы есть и их можно подтвердить.

12.3. При отказе Заказчика после начала работ Исполнитель вправе удержать стоимость фактически выполненной части работ и подтвержденные расходы. Стороны соглашаются, что промежуточные результаты работ (включая, но не ограничиваясь: бриф, прототип, структуру сайта, дизайн-макеты, наброски) являются самостоятельными результатами интеллектуальной деятельности и подлежат передаче Заказчику по факту их создания. Ориентировочная структура стоимости этапов работ: бриф и ТЗ — до **25%**, структура/прототип — до **45%**, дизайн/сборка — до **80%**, публикация/финальная передача — до 100%. Конкретная сумма определяется по фактически выполненному объему на основании переписки сторон, промежуточных результатов и технических данных.

12.4. После приемки результата оплата не возвращается, кроме случаев, прямо предусмотренных законом.

12.5. Если Заказчик не выходит на связь более **10** календарных дней, не предоставляет материалы или не согласует результат, Исполнитель вправе приостановить работу до получения ответа. Сроки выполнения продлеваются на период ожидания независимо от его продолжительности (в том числе, если задержка составляет менее **10** календарных дней).

12.6. Если Заказчик не предоставляет материалы, не отвечает на запросы Исполнителя или не согласовывает промежуточные результаты в течение **21** календарных дней с момента направления соответствующего запроса, Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, направив Заказчику уведомление по электронной почте. В этом случае договор считается расторгнутым, оплата не возвращается, а фактически выполненная часть работ считается переданной Заказчику в объеме, соответствующем фактическим затратам Исполнителя. Стоимость выполненной части определяется по правилам, установленным в п. 12.3 настоящей оферты.

12.7. Исполнитель имеет право зафиксировать фактически выполненный объем работ и уведомить об этом Заказчика в переписке. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления такого уведомления Заказчик обязан подтвердить или представить мотивированные возражения по указанному объему. При отсутствии возражений объем считается подтвержденным. В случае расторжения договора по инициативе Исполнителя (п. 12.6) или отказа Заказчика от договора (п. 12.1, 12.3) все промежуточные результаты, созданные Исполнителем до момента расторжения, остаются у Заказчика, а Исполнитель сохраняет право на оплату фактически выполненного объема работ, определяемого по правилам п. 12.3 и подтвержденного в переписке.

13. Ответственность сторон

13.1. Стороны несут ответственность по законодательству Российской Федерации и настоящей оферте.

13.2. Исполнитель не отвечает за невозможность выполнения работ, если Заказчик не предоставил материалы, доступы, оплату или согласования.

13.3. Исполнитель не отвечает за убытки, вызванные сбоями сторонних сервисов: хостинга, домена, CMS, конструктора, платежной системы, CRM, аналитики, мессенджеров, банков и операторов связи.

13.4. Общая ответственность Исполнителя по договору ограничена суммой, фактически оплаченной Заказчиком по конкретному заказу, если иное прямо не предусмотрено законом.

14. Персональные данные

14.1. Сбор и обработка персональных данных Заказчика осуществляются Исполнителем только в объеме, необходимом для надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору.

14.2. В случае, если для исполнения обязательств по настоящему договору Исполнителю необходимы персональные данные Заказчика, Исполнитель направляет Заказчику ссылку на специальную форму для заполнения персональных данных. Заполнение указанной формы и проставление отметки (галочки) в соответствующем поле «Я даю согласие на обработку персональных данных» являются отдельным и осознанным согласием Заказчика на обработку его персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

14.3. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Политикой обработки персональных данных Исполнителя, размещенной по адресу: <https://contract.timswebs.ru/common-privacy-policy.html>.

14.4. Согласие на рекламную рассылку, если она используется, оформляется отдельно и не является условием покупки услуги.

15. Электронная переписка и доказательства

15.1. Стороны признают юридическую силу сообщений, направленных по email, в мессенджерах, через формы сайта, платежные сервисы и иные электронные каналы, указанные Заказчиком или Исполнителем.

15.2. Исполнитель вправе хранить технические сведения об акцепте: дату и время, email, телефон, IP-адрес, сумму оплаты, ID платежа, версию оферты, текст согласий, данные формы заказа.

15.3. Заказчик обязан указывать достоверные контактные данные. Сообщения, направленные по указанным данным, считаются полученными Заказчиком, если Исполнитель не получил уведомление о невозможности доставки.

16. Претензии и споры

16.1. До обращения в суд сторона направляет претензию на email другой стороны. Срок ответа на претензию — 10 календарных дней, если законом не установлен иной срок.

16.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению: - при цене иска до 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей — у мирового судьи судебного участка № 2 Оренбургского района Оренбургской области; - при цене иска свыше 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей — в Оренбургском районном суде Оренбургской области.

Стороны признают данную договоренность о подсудности обязательной и соглашаются с ней.

17. Заключительные положения

17.1. Оферта действует с даты публикации на сайте Исполнителя до ее отзыва или замены новой редакцией.

17.2. Недействительность отдельного условия оферты не влечет недействительность остальных условий.

17.3. Во всем, что не урегулировано офертой, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Инструкция для агента

? Вопросы агента к пользователю (исполнителю)

Вопрос 1 (всегда):

«Предоплата будет 100% или вы планируете частичную предоплату? Если частичная, укажите размер в процентах (например, "50%").» - Если ответ содержит «100%» или эквивалент - фиксируем `product-prepaid-percent` = 100%, вопрос 2 и 3 не

задаются. – Если ответ содержит число с % – фиксируем это значение как **product-prepaid-percent** (например, **50%**), переходим к вопросу 2. – Если ответ неясен – уточняем.

Вопрос 2 (задаётся, только если **product-prepaid-percent** не равно **100%**):

«Действует ли для этого заказа специальное условие: "Вы не платите оставшуюся часть (за вычетом предоплаты), если результат вам не понравится"?» – Варианты: **да** или **нет**. – Фиксируем ответ в **pl-special-condition** – если ответ **да**, ставим **да**; если **нет** или вопрос не задавался – оставляем ячейку полностью пустой.

Вопрос 3 (задаётся, только если на вопрос 2 ответ **да**):

«Если результат не понравился и заказчик не платит остаток, будете ли вы передавать ему результаты фактически выполненных к этому моменту работ (прототип, дизайн-макеты и т.п.)?» – Варианты: **да** или **нет**. – Фиксируем ответ в **pl-transfer-interim** – если ответ **да**, ставим **да**; если **нет** или вопрос не задавался – оставляем ячейку полностью пустой.

Логика выбора вариантов текста

1	100%	(не задаётся)	(не задаётся)	Вариант А	Вариант А	Вариант А	нет
2	< 100%	нет	(не задаётся)	Вариант Б	Вариант Б	Вариант Б	нет
3А	< 100%	да	да	Вариант В	Вариант В (передаём)	Вариант Б	да
3Б	< 100%	да	нет	Вариант В	Вариант Г (не передаём)	Вариант В	да

Что делает агент

1. Задаёт вопросы в указанном порядке.
2. Фиксирует значение **product-prepaid-percent** (размер предоплаты) из ответа на вопрос 1.
3. Фиксирует ответы на вопросы 2 и 3 в плейсхолдерах **pl-special-condition** и **pl-transfer-interim** соответственно: если ответ **да** – записывает **да**; в противном случае оставляет ячейку пустой (ничего не пишет).
4. На основе ответов определяет сценарий и выбирает соответствующие варианты текста.
5. Формирует финальный документ:
6. В разделах 5.2, 9.5, 10.1 удаляет все невыбранные варианты и их заголовки.
7. Из выбранного варианта удаляет служебные фразы вида «(если предоплата 100%)», «(если частичная предоплата, без специального условия)» и т.п.
8. Оставляет только чистый текст пункта.
9. Вставляет пункт 12.8 только в сценариях 3А и 3Б (удаляя при этом сам маркер «ВАРИАНТ (добавляется, если ...)» и оставляя только текст пункта).
10. Добавляет новые пункты 8.6 и 8.7 (они одинаковы для всех сценариев) – см. ниже в тексте.
11. Использует новый текст пункта 4.2 (приведён ниже) – он одинаков для всех сценариев.
12. Удаляет пункт 16.3 – он не включается в финальный документ.
13. Заменяет пункт 2.5 на новый текст (см. ниже).
14. Формирует итоговую таблицу плейсхолдеров:
15. Для **product-prepaid-percent** вставляет фактическое значение (например, **100%** или **50%**).
16. Для **pl-special-condition** и **pl-transfer-interim** вставляет **да**, если ответ был положительным, иначе оставляет ячейку абсолютно пустой (без текста, без "(пусто)", без "нет").

17. Для остальных плейсхолдеров оставляет примеры заполнения (они носят справочный характер и не влияют на подстановку).
18. Не подставляет значения в основной текст договора – плейсхолдеры остаются в виде `XX-YY`.
19. Выдаёт пользователю итоговый Markdown-документ в блоке с тройными обратными кавычками и указанием языка `markdown` (т.е. `markdown` ...).

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

на оказание услуг / выполнение работ по разработке лендинга

Дата формирования счёта: `08.09.2026`. Счёт действителен для оплаты в течение `3` календарных дней. Цена: `4800.0` рублей.

Настоящий документ является публичной офертой в смысле статей 435 и 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Акцептом оферты считается полная и безоговорочная оплата заказа, а также иные действия Заказчика, прямо указанные в настоящей оферте.

Редакция от: `08.09.2026`. Адрес размещения оферты: `https://contract.timswebs.ru/5296B9FE.html`.

1. Данные Исполнителя

Исполнитель	<code>Балдин Тимофей Николаевич</code>
Статус	<code>НПД</code>
ИНН	<code>561011612087</code>
Email	<code>timpsybaldin@yandex.ru</code>
Телефон / мессенджер	<code>Telegram: @psyhoTim</code>

Сайт	https://contract.timswebs.ru/
Реквизиты для оплаты	format-payment-details

2. Термины

2.1. Исполнитель — лицо, указанное в разделе 1 оферты, оказывающее услуги по разработке лендинга.

2.2. Заказчик — физическое или юридическое лицо, которое оформило заказ и акцептовало оферту.

2.3. Лендинг — одностраничный сайт, разработанный на CMS, конструкторе сайтов или иной платформе, выбранной Исполнителем или согласованной сторонами.

2.4. ТЗ — задание Заказчика, состоящее из данных формы заказа, материалов, переписки сторон и иных согласованных требований.

2.5. Акцепт — полное и безоговорочное принятие оферты Заказчиком путем оплаты заказа.

3. Предмет оферты

3.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика разработать лендинг, а Заказчик обязуется предоставить материалы, принять результат и оплатить услуги.

3.2. В базовую стоимость входит разработка одного лендинга стоимостью **4800.0** рублей.

3.3. Базовый лендинг включает:

- **одну** страницу сайта до **5-7** смысловых блоков;
- адаптацию под мобильные устройства;
- размещение текста, изображений, кнопок и контактных данных Заказчика;

- базовую форму заявки или кнопку связи, если это технически возможно на выбранной платформе;
- публикацию результата в виде ссылки на сайт, демо-страницу или проект на платформе.

3.4. Если иное прямо не согласовано сторонами, в стоимость не входят: домен, хостинг, платные тарифы конструктора, платные плагины, покупка изображений, логотип, фирменный стиль, копирайтинг с нуля, сложная анимация, интеграции с CRM, интернет-эквайринг, SEO-продвижение, настройка рекламы, юридические документы для сайта, техническая поддержка после гарантийного срока.

4. Порядок заключения договора

4.1. Договор считается заключенным с момента акцепта оферты Заказчиком.

4.2. Акцептом настоящей оферты признается только внесение Заказчиком частичной или полной оплаты заказа по счету, указанному в разделе 1 настоящей оферты (реквизиты для оплаты). Иные действия Заказчика, включая проставление отметки о согласии с офертой, заполнение формы заказа или передачу данных, акцептом не являются и не порождают правовых последствий.

4.3. Заказчик подтверждает, что до акцепта прочитал оферту, понял ее условия и принимает их без возражений.

4.4. Исполнитель вправе изменить оферту. Новая редакция действует для заказов, оформленных после ее публикации. Уже оплаченные заказы исполняются по редакции, действовавшей на момент оплаты, если стороны не согласовали иное.

4.5. Факт внесения Заказчиком частичной предоплаты или полной оплаты за услуги, перечисленные в договоре, подтверждает заключение договора.

4.6. Заказчик принимает условия Публичной оферты на разработку лендинга и понимает, что оплата является акцептом оферты.

4.7. Заказчик дает согласие на обработку персональных данных на условиях отдельного согласия и Политики обработки персональных данных.

5. Цена и порядок оплаты

5.1. Стоимость базовой разработки лендинга составляет **4800.0** рублей.

Агент должен выбрать ОДИН из следующих вариантов для п. 5.2 и удалить все остальные, включая их заголовки и разделители:

Вариант А (для сценария 1): 5.2. Оплата производится в размере 100% предоплаты, если стороны письменно не согласовали иной порядок оплаты.

Вариант Б (для сценария 2): 5.2. Оплата производится в следующем порядке:
- предоплата в размере **product-prepaid-percent** от стоимости, которая вносится Заказчиком до начала работ; - оставшаяся часть стоимости (за вычетом предоплаты) вносится Заказчиком после завершения разработки, но до передачи результата.

Вариант В (для сценариев 3А и 3Б): 5.2. Оплата производится в следующем порядке: - предоплата в размере **product-prepaid-percent** от стоимости, которая вносится Заказчиком до начала работ; - оставшаяся часть стоимости (за вычетом предоплаты) подлежит оплате после завершения разработки, за исключением случая, когда Заказчик заявляет, что результат ему не подходит по качеству или иным субъективным причинам. В этом случае оставшаяся часть не оплачивается, а договор считается исполненным в части, соответствующей объёму фактически выполненных работ.

5.3. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной после поступления денежных средств Исполнителю или подтверждения платежа платежной системой.

5.4. Если Исполнитель применяет налог на профессиональный доход, НДС не предъявляется. Чек направляется Заказчику в электронном виде по email, номеру телефона или через платежный сервис.

5.5. Дополнительные работы оплачиваются отдельно по цене, согласованной сторонами в переписке, счете, форме заказа или дополнительном сообщении.

5.6. Стороны могут согласовать иной порядок оплаты, в том числе поэтапную оплату с привязкой к отдельным этапам работ или календарным датам. Такие изменения оформляются отдельным соглашением, которое может быть заключено в электронной форме (переписка по email, мессенджеры) и становится неотъемлемой частью настоящего договора. Обязательство по оплате каждого этапа возникает после подтверждения Заказчиком в переписке завершения соответствующего этапа или наступления согласованной календарной даты, если иное не предусмотрено соглашением.

6. Сроки выполнения

6.1. Срок разработки лендинга составляет **21** календарных дней.

6.2. Срок начинает течь только после одновременного выполнения двух условий: Исполнитель получил оплату и все материалы, необходимые для начала работы.

6.3. Если Заказчик задерживает материалы, ответы, согласования или доступы, срок выполнения продлевается на период такой задержки.

6.4. Срок может быть продлен при изменении ТЗ, добавлении новых задач, технических сбоях сторонних сервисов или иных обстоятельствах, не зависящих от Исполнителя.

7. Материалы и обязанности Заказчика

7.1. Заказчик предоставляет Исполнителю материалы: тексты, изображения, логотип, контакты, ссылки, описание бизнеса, оффер, примеры сайтов, доступы к домену, хостингу, CMS или конструктору, если они нужны.

7.2. Заказчик гарантирует, что имеет права на материалы, переданные Исполнителю, и что их использование не нарушает права третьих лиц и требования закона.

7.3. Заказчик самостоятельно отвечает за достоверность информации о своих товарах, услугах, ценах, гарантиях, акциях и иных сведениях, размещаемых на лендинге.

7.4. Исполнитель не обязан проверять бизнес Заказчика на соответствие специальным требованиям: лицензии, маркировка рекламы, медицинские ограничения, финансовые услуги, образовательные лицензии, персональные данные, потребительские правила и иные отраслевые нормы.

8. Порядок разработки и правки

8.1. Исполнитель выполняет работу на основании ТЗ. Существенные изменения ТЗ после начала работы считаются дополнительной работой.

8.2. В базовую стоимость входит **3** раунд правок в рамках согласованного ТЗ.

8.3. Правками считаются небольшие изменения текста, изображений, порядка блоков, цветов, отступов и иных элементов без изменения общей структуры и логики лендинга.

8.4. Не являются бесплатными правками: новая структура сайта, новые блоки сверх лимита, новый дизайн с нуля, интеграции, сложная анимация, переписывание текстов, перенос на другую платформу, настройка рекламы, подключение платежей, восстановление доступов, доработки после самостоятельных изменений Заказчика.

8.5. Правки направляются одним сообщением или одним документом в течение срока приемки. Разрозненные правки могут быть объединены Исполнителем в один раунд.

8.6. Работа над лендингом осуществляется поэтапно. Перечень этапов, их содержание и стоимость определяются в соответствии с п. 12.3 настоящей оферты.

8.7. Заказчик обязан утверждать (принимать) результаты каждого этапа в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящей оферты. После утверждения этапа все последующие изменения, требующие возврата к

уже утверждённым результатам, считаются дополнительной работой и оплачиваются отдельно по согласованной сторонами цене. Заказчик не вправе требовать бесплатного внесения изменений в утверждённые этапы, а также отказаться от оплаты таких изменений.

9. Сдача и приемка результата

9.1. Результат передается Заказчику путем направления ссылки на лендинг, демо-страницу, опубликованный сайт, архив файлов или доступ к проекту.

9.2. Заказчик обязан в течение **5** календарных дней с момента направления результата принять работу или направить мотивированный список правок в рамках ТЗ.

9.3. Если в течение **5** календарных дней Заказчик не направил мотивированные замечания, работа считается принятой без замечаний.

9.4. Использование Заказчиком лендинга, публикация, передача третьим лицам, размещение рекламы на лендинг или получение заявок через него также считается приемкой результата.

Агент должен выбрать ОДИН из следующих вариантов для п. 9.5 и удалить все остальные, включая их заголовки и разделители:

Вариант А (для сценария 1): 9.5. Результат работ передается Заказчику после завершения разработки. В случае, если сторонами согласована поэтапная оплата, передача результата осуществляется в порядке, предусмотренном соответствующим соглашением.

Вариант Б (для сценария 2): 9.5. Результат работ передается Заказчику только после полной оплаты стоимости услуг, если сторонами не согласован иной порядок (например, передача промежуточных результатов по переписке с условием оплаты). При этом окончательная передача прав на результат и его использование Заказчиком в полном объеме допускается только после полного расчёта.

Вариант В (для сценария 3А, когда передаём промежуточные результаты): 9.5. В случае, если Заказчик заявил, что результат ему не подходит, и

оставшаяся часть оплаты не внесена, Исполнитель передаёт Заказчику все промежуточные результаты, созданные до момента такого заявления (включая, но не ограничиваясь: бриф, прототип, структуру, дизайн-макеты). Права на эти промежуточные результаты переходят к Заказчику без дополнительной оплаты. При этом Исполнитель не обязан передавать финальный рабочий лендинг.

Вариант Г (для сценария 3Б, когда НЕ передаём промежуточные результаты): 9.5. В случае, если Заказчик заявил, что результат ему не подходит, и оставшаяся часть оплаты не внесена, Исполнитель не передаёт Заказчику никакие промежуточные или финальные результаты работ. Все созданные материалы остаются у Исполнителя. Предоплата не возвращается и считается платой за фактически затраченное время и ресурсы.

9.6. Все уведомления о завершении этапов, готовности результата, а также подтверждения и замечания Заказчика оформляются в переписке сторон (email, мессенджеры) и имеют юридическую силу в соответствии с разделом 15 настоящей оферты.

10. Права на результат

Агент должен выбрать ОДИН из следующих вариантов для п. 10.1 и удалить все остальные, включая их заголовки и разделители:

Вариант А (для сценария 1): 10.1. Исключительные права на созданные Исполнителем элементы лендинга переходят Заказчику после полной оплаты, если иное не указано в оферте или в отдельном соглашении сторон.

Вариант Б (для сценариев 2 и 3А): 10.1. Исключительные права на созданные Исполнителем элементы лендинга переходят Заказчику после полной оплаты стоимости услуг, если иное не указано в оферте или в отдельном соглашении сторон. При поэтапной оплате права на результаты завершённого этапа могут передаваться Заказчику по подтверждению в переписке, если это прямо предусмотрено соглашением сторон.

Вариант В (для сценария 3Б): 10.1. Исключительные права на финальный лендинг переходят к Заказчику только после полной оплаты стоимости услуг. В случае применения специального условия о неоплате остатка при неудовлетворительном результате, права на промежуточные результаты не передаются Заказчику. Все созданные материалы остаются у Исполнителя.

10.2. Права на сторонние шаблоны, шрифты, изображения, плагины, CMS, конструкторы и иные внешние материалы принадлежат их правообладателям и передаются только в пределах соответствующих лицензий.

10.3. Исполнитель вправе использовать лендинг, скриншоты и описание проекта в портфолио, кейсах и социальных сетях, если Заказчик письменно не запретил такое использование до публикации кейса.

10.4. До полной оплаты Заказчик не вправе использовать результат в коммерческих целях, передавать его третьим лицам или удалять сведения об Исполнителе из проекта, если они были размещены.

11. Гарантия

11.1. Гарантийный срок на исправление технических ошибок, возникших по вине Исполнителя, составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента приемки результата. Исполнитель обязуется устранить техническую ошибку в течение 5 рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика с точным описанием ошибки.

11.2. Гарантия не распространяется на ошибки, возникшие из-за действий Заказчика, третьих лиц, хостинга, домена, CMS, конструктора, платежных систем, обновлений сервисов, вирусов, потери доступов или самостоятельных изменений в проекте.

11.3. Исполнитель не гарантирует конкретное количество заявок, продаж, просмотров, конверсию, позиции в поиске или результат рекламных кампаний.

12. Возвраты и отказ от договора

12.1. Заказчик вправе отказаться от договора в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

12.2. При отказе Заказчика до начала работ Исполнитель возвращает полученную оплату, за вычетом фактически понесенных расходов платежных систем, если такие расходы есть и их можно подтвердить.

12.3. При отказе Заказчика после начала работ Исполнитель вправе удержать стоимость фактически выполненной части работ и подтвержденные расходы. Стороны соглашались, что промежуточные результаты работ (включая, но не ограничиваясь: бриф, прототип, структуру сайта, дизайн-макеты, наброски) являются самостоятельными результатами интеллектуальной деятельности и подлежат передаче Заказчику по факту их создания. Ориентировочная структура стоимости этапов работ: бриф и ТЗ — до **25%**, структура/прототип — до **45%**, дизайн/сборка — до **80%**, публикация/финальная передача — до 100%. Конкретная сумма определяется по фактически выполненному объему на основании переписки сторон, промежуточных результатов и технических данных.

12.4. После приемки результата оплата не возвращается, кроме случаев, прямо предусмотренных законом.

12.5. Если Заказчик не выходит на связь более **10** календарных дней, не предоставляет материалы или не согласует результат, Исполнитель вправе приостановить работу до получения ответа. Сроки выполнения продлеваются на период ожидания независимо от его продолжительности (в том числе, если задержка составляет менее **10** календарных дней).

12.6. Если Заказчик не предоставляет материалы, не отвечает на запросы Исполнителя или не согласовывает промежуточные результаты в течение **21** календарных дней с момента направления соответствующего запроса, Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, направив Заказчику уведомление по электронной почте. В этом случае договор считается расторгнутым, оплата не возвращается, а фактически выполненная часть работ считается переданной Заказчику в объеме, соответствующем фактическим затратам Исполнителя. Стоимость

выполненной части определяется по правилам, установленным в п. 12.3 настоящей оферты.

12.7. Исполнитель имеет право зафиксировать фактически выполненный объем работ и уведомить об этом Заказчика в переписке. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления такого уведомления Заказчик обязан подтвердить или представить мотивированные возражения по указанному объёму. При отсутствии возражений объём считается подтверждённым. В случае расторжения договора по инициативе Исполнителя (п. 12.6) или отказа Заказчика от договора (п. 12.1, 12.3) все промежуточные результаты, созданные Исполнителем до момента расторжения, остаются у Заказчика, а Исполнитель сохраняет право на оплату фактически выполненного объёма работ, определяемого по правилам п. 12.3 и подтверждённого в переписке.

Агент должен добавить следующий пункт 12.8 только в сценариях ЗА и ЗБ (удаляя при этом сам маркер «ВАРИАНТ (добавляется, если ...)» и оставляя только текст пункта):

12.8. В случае применения специального условия, предусмотренного п. 5.2, при отказе Заказчика от оплаты оставшейся части стоимости по причине неудовлетворительности результата, предоплата не возвращается. Исполнитель не несёт обязанности по доработке или созданию нового лендинга за счёт предоплаты.

13. Ответственность сторон

13.1. Стороны несут ответственность по законодательству Российской Федерации и настоящей оферте.

13.2. Исполнитель не отвечает за невозможность выполнения работ, если Заказчик не предоставил материалы, доступы, оплату или согласования.

13.3. Исполнитель не отвечает за убытки, вызванные сбоями сторонних сервисов: хостинга, домена, CMS, конструктора, платежной системы, CRM, аналитики, мессенджеров, банков и операторов связи.

13.4. Общая ответственность Исполнителя по договору ограничена суммой, фактически оплаченной Заказчиком по конкретному заказу, если иное прямо не предусмотрено законом.

14. Персональные данные

14.1. Сбор и обработка персональных данных Заказчика осуществляются Исполнителем только в объеме, необходимом для надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору.

14.2. В случае, если для исполнения обязательств по настоящему договору Исполнителю необходимы персональные данные Заказчика, Исполнитель направляет Заказчику ссылку на специальную форму для заполнения персональных данных. Заполнение указанной формы и проставление отметки (галочки) в соответствующем поле «Я даю согласие на обработку персональных данных» являются отдельным и осознанным согласием Заказчика на обработку его персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

14.3. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Политикой обработки персональных данных Исполнителя, размещенной по адресу: <https://contract.timswebs.ru/common-privacy-policy.html>.

14.4. Согласие на рекламную рассылку, если она используется, оформляется отдельно и не является условием покупки услуги.

15. Электронная переписка и доказательства

15.1. Стороны признают юридическую силу сообщений, направленных по email, в мессенджерах, через формы сайта, платежные сервисы и иные электронные каналы, указанные Заказчиком или Исполнителем.

15.2. Исполнитель вправе хранить технические сведения об акцепте: дату и время, email, телефон, IP-адрес, сумму оплаты, ID платежа, версию оферты, текст согласий, данные формы заказа.

15.3. Заказчик обязан указывать достоверные контактные данные.

Сообщения, направленные по указанным данным, считаются полученными Заказчиком, если Исполнитель не получил уведомление о невозможности доставки.

16. Претензии и споры

16.1. До обращения в суд сторона направляет претензию на email другой стороны. Срок ответа на претензию — 10 календарных дней, если законом не установлен иной срок.

16.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению: - при цене иска до 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей — у мирового судьи судебного участка № 2 Оренбургского района Оренбургской области; - при цене иска свыше 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей — в Оренбургском районном суде Оренбургской области.

Стороны признают данную договоренность о подсудности обязательной и соглашаются с ней.

17. Заключительные положения

17.1. Оферта действует с даты публикации на сайте Исполнителя до ее отзыва или замены новой редакцией.

17.2. Недействительность отдельного условия оферты не влечет недействительность остальных условий.

17.3. Во всем, что не урегулировано офертой, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Список плейсхолдеров

Агент должен заполнить колонку «Пример заполнения» для **product-prepaid-percent** фактическим значением. Для **pl-special-condition** и **pl-transfer-interim** – вставить **да** только

если ответ был положительным, иначе оставить ячейку абсолютно пустой (без текста, без "(пусто)", без "нет"). Для остальных плейсхолдеров оставить примеры заполнения (они носят справочный характер).

08.09.2026	Дата формирования счёта (она же дата публикации оферты)	27.06.2026
https://contract.timswebs.ru/5296B9FE.html	Адрес (URL) страницы с офертой	https://ваш-сайт.ru/oferta
3	Срок действия ссылки на оплату (в календарных днях)	3
4800.0	Стоимость услуги в рублях (цифрами)	4500
Балдин Тимофей Николаевич	Полное ФИО или наименование Исполнителя	Иванов Иван Иванович
НПД	Статус Исполнителя (самозанятый / ИП / ООО)	самозанятый
561011612087	ИНН Исполнителя	123456789012
timpsybaldin@yandex.ru	Email для связи с Исполнителем	info@ваш-сайт.ru
Telegram: @psyhoTim	Телефон и мессенджеры Исполнителя	+7-999-123-45-67, Telegram: @ivanov
https://contract.timswebs.ru/	Сайт Исполнителя (домен)	https://ваш-сайт.ru

format-payment-details	Реквизиты для оплаты (ссылка, банк, платёжная система)	Ссылка: https://pay.example.com/ваш_ид
5-7	Количество смысловых блоков на лендинге	5-7
3	Количество раундов правок, включённых в стоимость	1
https://contract.timswebs.ru/common-privacy-policy.html	Ссылка на Политику обработки персональных данных	https://ваш-сайт.ru/policy
одну	Количество страниц (слово «одну», «две» и т.п.)	одну
product-prepaid-percent	Размер предоплаты (в процентах, с символом %)	вставить фактическое значение, полученное от пользователя, например, 100% или 50%
21	Срок разработки в календарных днях (числом)	14
5	Срок приёмки результата в календарных днях (числом)	5
25%	Процент за этап «бриф и ТЗ»	15%

45%	Процент за этап «структура/ прототип»	25%
80%	Процент за этап «дизайн/сборка»	60%
21	Срок молчания Заказчика для одностороннего расторжения (в календарных днях)	30
10	Срок для приостановки работ (в календарных днях)	10
5	Срок устранения технической ошибки (в рабочих днях)	5
pl-special-condition	Ответ на вопрос 2 (спецусловие «не платишь, если не нравится») – да или пусто	вставить да, если ответ положительный, иначе оставить ячейку пустой
pl-transfer-interim	Ответ на вопрос 3 (передаём ли промежуточные результаты) – да или пусто	вставить да, если ответ положительный, иначе оставить ячейку пустой